

1500832-50.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Natália Assis Mascarenhas

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que droga se destinava à traficância.

9.1.) A forma de acondicionamento da droga (em porções individuais, como que prontas para o repasse a terceiros) e a quantidade comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico.

10.) Por outro lado, deve ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

Vara Criminal

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500832-50.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500832-50.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2094823/2021 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS, 17203583 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS, 180/21/414 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS, 2094823 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

YAM ALLAN DE ARAUJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Natália Assis Mascarenhas

Vistos, etc.

1.) Trata-se de ação penal ajuizada em razão dos fatos ocorridos no dia 07 de abril de 2021, por volta das 11h04min, na Viela Souza, 1, Parque Payol, em Pirapora do Bom Jesus, movida por MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO em face de YAM ALLAN DE ARAUJO. Alegou o autor que o réu, consciente e voluntariamente, mantinha em

depósito e guardava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 85 porções de cocaína, na forma de "crack", com peso bruto de 24,96g; 27 porções de maconha, com peso bruto de 46,37; 15 microtubos tipo eppendorf de cocaína, com peso bruto de 16,37g, e, 23 invólucros de cocaína, com peso bruto de 16,98g, bem como a quantia de R\$ 130,00 em notas diversas, conforme auto de exibição e apreensão e laudo de constatação, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

1.1.) Segundo a denúncia, policiais civis avistaram o denunciado no local dos fatos, constatando seu comportamento suspeito, visto que pessoas se aproximavam dele, davam-lhe algo nas mãos e se retiravam. Diante disso, o denunciado foi abordado pelos policiais, tendo sido encontrada em sua posse a quantia de R\$ 130,00 em dinheiro.

1.2.) Ao ser indagado sobre a droga, YAM apontou o local em que os entorpecentes se encontravam guardados, onde foi localizada, sob um bloco, uma pochete de cor vermelho, dentro da qual as drogas se encontravam escondidas.

1.3.) Assim, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei de Drogas.

2.) Consta dos autos o inquérito policial (fls. 05/65), composto pelo boletim de ocorrência, pelo laudo constatação, pelos autos de exibição e apreensão e pelos termos de depoimento e interrogatório.

2.1.) O laudo de exame químico-toxicológico foi juntado à fls. 83/86, quando foi confirmado se tratar de maconha, crack e cocaína as substâncias apreendidas.

3.) O réu foi notificado da decisão à fl. 71 (fl. 96), apresentou defesa prévia (fls. 100/101), mas a decisão à fls. 106/108 recebeu a denúncia.

4.) Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes (vide termos de audiência à fls. 119/124).

4.1.) Interrogado, o réu confessou a prática delitiva. Narrou que foi demitido da pastelaria onde trabalhava, quando vislumbrou o tráfico. Assim, começou a traficar, mas foi preso já no primeiro dia. Indagado, afirmou que começou a trabalhar, após a soltura em relação à prisão em flagrante, como ajudante de pedreiro.

5.) O Ministério Público, em suas alegações finais orais, pediu a condenação nos termos da denúncia. Na dosimetria, pediu aumento da pena pela natureza e quantidade das drogas apreendidas, afastando-se, ainda, a minorante do tráfico privilegiado.

5.1.) A defesa, por sua vez, em seus memoriais (fls. 137/143), pediu a aplicação da menor pena, com reconhecimento da atenuante da confissão; imposição de regime do cumprimento de pena menos severo e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.
Decido.

6.) A ação é procedente.

7.) A materialidade restou comprovada pelos elementos informativos do inquérito policial (fls. 05/65), composto pelo boletim de ocorrência, pelo laudo constatação, pelos autos de exibição e apreensão e pelos termos de depoimento e interrogatório; pelo laudo de exame químico-toxicológico à fls. 83/86, quando foi confirmado se tratar de maconha, crack e cocaína as substâncias apreendidas; a par da prova oral produzida.

8.) A autoria é certa, até porque o réu confessou. Vejamos.

8.1.) Luiz Vinicius, agente policial, testemunha, narrou que, em operação no local dos fatos, após observação, por ser conhecido ponto de tráfico, avistou o réu escondido na mata, quem saiu e entregou algo a terceiros algumas vezes, o que o motivou a dirigir-se, por trás, à viela. O réu, ao percebê-lo, correu em sua direção, distanciando-se cerca de 10 metros de onde estava, onde foram localizadas as drogas e quantia em dinheiro, cerca de R\$ 135,00 em notas de pequeno valor, sendo as drogas cocaína, maconha e crack. Israel, agente policial, testemunha, na mesma toada, narrou o ocorrido. Em que pese ausência de alegação neste sentido, vale destacar que o depoimento dos policiais deve ser valorado sem preconceitos, até porque corrobora a confissão. Neste sentido:

(...) não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial e ideológica, bem como distanciada da realidade social. Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade processual ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito.

(TJSP; Apelação Criminal 0001674-12.2018.8.26.0542; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santana de Parnaíba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/04/2022; Data de Registro: 29/04/2022)

9.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que droga se destinava à traficância.

9.1.) A forma de acondicionamento da droga (em porções individuais, como que prontas para o repasse a terceiros) e a quantidade comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico.

10.) Por outro lado, deve ser reconhecida, no caso, a causa de diminuição prevista no §4º do Art. 33 da novel Lei de Tóxicos, pois as circunstâncias são favoráveis, até pela tenra idade, não se demonstrando que o réu vivia da prática criminosa ou que integre organização criminosa.

Decido.

11.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR YAM ALLAN DE ARAUJO como incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Passo a dosar a pena

12.) Observando as diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria da pena, sendo devido aumento de 06 meses à pena base em razão das mais de 100 porções de drogas apreendidas, o que, além da previsão do art. 42 da Lei de Drogas, demonstra maior periculosidade social da conduta e conseqüente maior reprovabilidade.

13.) Agravantes e atenuantes: em face da confissão espontânea, atenuo a pena em 1/6, o que não ultrapassa o patamar legal mínimo, pois impossível fixar a pena aquém dos limites da lei que a cominou (Súmula 231 do STJ).

14.) Causas de aumento e diminuição de pena: Tendo em vista a primariedade do acusado, a ausência de antecedentes criminais, a menoridade e a não vinculação do réu à organização criminosa, aplico a regra contida no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, e reduzo a sua pena em dois terço (2/3), resultando uma reprimenda de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. A minguada de outras circunstâncias torno-a definitiva.

Pela inexistência de qualquer outra circunstância modificadora aplicável, torno a pena acima definitiva.

15.) Regime de cumprimento de pena: aberto ante o montante de pena fixado.

17.) Substituição da pena: tem direito, pois cumpridos os requisitos legais, salientando-se que não há impedimento para que se fixe o regime inicialmente aberto para o cumprimento da pena, já que o objetivo da conversão é evitar o encarceramento, adequando-se ao entendimento do STF, em razão da declaração de inconstitucionalidade das expressões da lei que vedavam a substituição.

17.1.) Substituo por multa de 250 dias-multa e prestação de serviços à comunidade, nos moldes a que forme fixados em futura execução penal.

18.) Apelar em liberdade: O réu tem direito, eis que foi solto, não havendo razão para decretar sua prisão preventiva novamente; e impossível execução provisória da pena.

19.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Santana de Parnaíba, 04 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA